Proc.n. 14/2018 RGAC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da:

Dott. Biagio Roberto Cimini Presidente

Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.

Dott.ssa Elena Fulgenzi Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14/2018 del Ruolo generale affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza odierna, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore *Persona_1* (c.f. *C.F._2*), *Pt_2* *[...]* (c.f. *C.F._3*) e l'Avv. MARIA PALMIGIANO, nella qualità di amministratore di sostegno di *Parte_3*, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Apollodoro n. 26 presso lo studio dell'avv. Paolo Vittorio Lelli che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di appello

Appellanti

E

CP_1 (già *CP_2*) (c.f. *P.IVA_1*, in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 117, presso lo studio dell'avv. Maurizio Moro che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Magnanelli per delega a margine della pagina 5 dell'atto di citazione passivo allegato al fascicolo di primo grado

Appellata

E

CP_3 (c.f. e P.Iva *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Macchi, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'avv. Domenico Ferraresi

Appellata

E

Controparte_4 (P.Iva *P.IVA_3* , in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Flavio De Girolamo e Vincenzo Bruno, giusta procura a margine dell'atto di citazione per chiamata di terzo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Italo Svevo n. 8, presso lo studio dell'avv. Massimo Cirilli

Appellata

Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia - Appello avverso la sentenza n. 11090/2017 del Tribunale di Roma del 31.05.2017
Conclusioni: come in atti.

Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata in oggetto, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli odierni appellanti in conseguenza del sinistro occorso a *Parte_3* la sera del 21.04.2006, nel quale *Parte_3* mentre percorreva Viale dei Romagnoli in direzione Ostia Antica, perdeva il controllo dell'auto finendo sulla banchina sterrata a raso ed andava ad urtare con il veicolo dapprima un palo di illuminazione e un cartellone pubblicitario, e successivamente un blocco di cemento adagiato sulla banchina senza essere segnalato.
A causa dei violenti urti, il *Per_1* era stato sbalzato fuori dall'abitacolo e aveva riportato gravi lesioni fisiche per cui era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica con diagnosi di "*trauma cranio facciale con stato di coma*" e da cui residuavano postumi psico-fisici permanenti.

Gli attori citavano in giudizio il *CP_2* quale ente tenuto alla custodia della strada e alla relativa manutenzione chiedendo che fosse accertata la sua responsabilità per l'evento dannoso occorso al *Per_1*

Il *CP_2* si costitutiva in giudizio eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda perché responsabilità esclusiva del danneggiato, e chiedeva, altresì, la chiamata in causa della società *CP_3* (in quanto appaltatrice dei lavori nell'area in cui si era verificato il sinistro).
Si costituiva in giudizio la società appaltatrice eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. La *CP_3* chiedeva, altresì, la chiamata in manleva della Compagnia assicuratrice *Controparte_4*, che si costitutiva a sua volta, eccependo la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato dalla *CP_3* e deducendo la mancanza di responsabilità in capo all'assicurata nella verificazione del sinistro.

Il Tribunale, all'esito della attività istruttoria, espletata CTU tecnica sulla dinamica del sinistro e CTU medico legale sull'infortunato, che aveva quantificato il danno permanente nella misura del 40% di invalidità, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori, ritenendo che l'evento dannoso occorso al *Per_1* fosse da ascrivere, in via esclusiva ed autonoma, al fatto colposo dello stesso, tale da integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva che dalle allegazioni attoree e dall'istruttoria svolta non fosse risultata idonea prova che l'evento dannoso (uscita del veicolo dalla carreggiata e violento impatto contro il blocco di cemento che provocava lo sbalzamento del *Per_1* fuori dall'abitacolo) fosse da addebitare alla presenza di anomalie del tratto stradale di cui *CP_1* (già *CP_2* *[...]* era ente proprietario, gestore e manutentore, bensì a fattori estranei e sconosciuti (entrati

in gioco dopo che l'autovettura aveva già superato di molto il punto di restringimento della strada) e concorrenti all'elevata velocità tenuta dal danneggiato.
In definitiva, il Tribunale, non ravvisava la responsabilità dell'ente, in quanto, al fine di applicare l'art. 2051 c.c., doveva escludersi che il danno fosse stato provocato dalla cosa in custodia quando la situazione di pericolo poteva essere evitata con l'ordinaria diligenza.

Gli attori soccombenti hanno proposto appello avverso la suindicata sentenza per chiederne la riforma poiché errata ed ingiusta.
A fondamento del gravame gli appellanti hanno dedotto un unico motivo, fondato sulla errata valutazione e ricostruzione delle circostanze del sinistro da parte del Tribunale.
In particolare, gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere nella fattispecie il "caso fortuito" ed ha attribuito esclusivamente alla condotta di guida del *Per_1* la causa dell'evento, ritenendo non sussistere in capo all'ente l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sulle pertinenze della strada, né l'obiettiva pericolosità dei luoghi determinata dall'incuria.
Gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso di considerare dati oggettivi e rilevanti risultati dal verbale dell'incidente e dalle perizie di ufficio e di parte. In particolare, avrebbe mal valutato il comportamento omissivo del *CP_2* tenuto ad adempiere ai doveri di vigilanza e manutenzione delle cose poste sotto la sua custodia, segnalando e prevenendo qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale e alle sue pertinenze.
Gli appellanti hanno evidenziato che la situazione di pericolo doveva essere nota al *CP_2* il quale doveva, come obbligato per legge, rimuovere gli ostacoli fissi pericolosi, segnalarli e mettere in sicurezza la banchina sterrata pertinenziale, poiché il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro era già stato teatro di numerosi incidenti e segnalazioni dei residenti.
In conclusione, gli odierni appellanti hanno dedotto che se i pericoli insiti nel tratto di strada fossero stati adeguatamente segnalati, il blocco di cemento e i pali abusivi fossero stati rimossi e se fosse stata presente adeguata illuminazione, il *Per_1* avrebbe avuto la possibilità di evitare il pericolo e/o comunque di subire danni minori dal sinistro, verificatosi con responsabilità quanto meno concorrente del *CP_2* convenuto.

Si è costituita in giudizio *CP_1* (già *CP_2* chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello (per nullità della notificazione ex art. 11, l. n. 53/1994 e per la violazione degli artt. 348 bis e 345 c.p.c.), il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto e proponendo appello incidentale ed incidentale condizionato.
CP_1 ha chiesto in via incidentale la riforma della sentenza nella parte in cui vengono compensate le spese di lite tra le parti in causa, e poste a carico di tutte le parti le spese di Ctu.
In via incidentale condizionata ha contestato al giudice di primo grado di non essersi pronunciato in merito alla domanda di manleva svolta nei confronti della *CP_3* (in qualità di Capo Gruppo dell'ATI con *Organizzazione_1* , in virtù del contratto di appalto relativo alla manutenzione, pronto intervento e sorveglianza su strade e manufatti stradali ricompresi del Municipio XIII (ora Municipio X) del Comune. L'Amministrazione ha chiesto pertanto che, ove si ritenga provata una situazione insidiosa sulla sede stradale che abbia contribuito al verificarsi del sinistro, si rilevi la responsabilità dell'impresa appaltatrice per inadempienza contrattuale con conseguente obbligo di manleva nei confronti di *CP_1*

Si è costituita *CP_3* chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello (per nullità della notificazione ex art. 11, l. n. 53/1994 e per mancanza di sottoscrizione/firma digitale del difensore), eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, e comunque il rigetto del gravame perché infondato con contestazione del quantum del risarcimento richiesto.

La società appaltatrice, nell'ipotesi in cui venisse riformata la sentenza impugnata e fosse eventualmente chiamata a corrispondere il risarcimento del danno, ha chiesto la condanna in manleva della compagnia assicurativa terza chiamata in causa.

Anche *Controparte_4* si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare che l'appello proposto sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. Ha inoltre sostenuto, in via adesiva, il difetto di legittimazione passiva della *CP_3* sua assicurata, e ha contestato l'an e il quantum del risarcimento richiesto. Inoltre, qualora la società assicurata dovesse essere ritenuta in qualche modo responsabile, l'Assicurazione ha ribadito la prescrizione del diritto all'indennizzo in capo alla stessa per avvenuto decorso del termine biennale di prescrizione.

All'udienza del 3 marzo 2022 la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che la dedotta nullità della notificazione dell'atto di appello è sanata dalla avvenuta costituzione di tutte le parti.
Nel merito, l'appello risulta infondato, non ravvisandosi nei fatti la responsabilità esclusiva o concorrente di *CP_1* essendo ascrivibile l'evento dannoso al comportamento del danneggiato, costituente, per le valutazioni che seguono, un "caso fortuito" idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Sotto tale profilo, come detto, parte appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto insussistente nella caso di specie "il nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia come dedotto da parte attrice", ritenendo invece che "l'uscita di strada del veicolo è avvenuta per causa indipendente dalle condizioni della strada" e che "l'urto con il blocco di cemento è a sua volta intervenuto a velocità elevata, così determinando la violenza dell'impatto e le conseguenze gravemente lesive che ne sono derivate". Gli appellanti deducono quindi la responsabilità per omessa custodia ex art. 2051 c.c. all'appellata *CP_1* che ha poi chiamato in causa la ditta incaricata della manutenzione della strada, per l'inadeguata segnalazione e/o la mancata rimozione dei manufatti presenti sulla strada percorsa dal sig. *Per_1*

La censura non appare fondata.
Il tribunale ha statuito sulla scorta della valutazione dei rilievi eseguiti dalla Polizia Municipale di Roma, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, e della relazione di ricostruzione cinematica di incidente stradale redatta dal CTU Ing. *Persona_2* Ha inoltre esaminato la prova testimoniale dell'unico testimone di parte attrice, il sig. *Testimone_1* , che non ha assistito all'evento direttamente e dunque nulla in realtà ha potuto riferire sull'effettiva dinamica del sinistro.
Le conclusioni del CTU hanno sostanzialmente confermato quanto emerge dalla ricostruzione della Polizia Municipale di Roma, che ha rilevato che il sig. *Per_1* in data 21.4.2006, percorrendo la via dei Romagnoli a bordo dell'autovettura Honda S2000, targata BJ873PG, perdeva il controllo del veicolo, che effettuava uno scarrocciamento di circa 80° in senso antiorario, ponendosi in senso quasi perpendicolare all'asse stradale, e proseguiva il moto fino ad uscire dalla carreggiata ed arrivare sulla banchina sterrata, dove urtava dapprima contro la base del cartellone pubblicitario e del palo di illuminazione, e poi, sempre con la parte posteriore destra urtava con il basamento in cemento situato sulla banchina sterrata, che gli faceva compiere una rotazione di 270 gradi, trovandosi poi con la parte anteriore verso la zona di provenienza e con la parte posteriore verso la recinzione di un terreno.
L'autovettura entrava infine in un recinto di deposito di materiali edili, abbattendo alcune confezioni di blocchetti in cemento.
A seguito dell'urto con il blocco di cemento il sig. *Per_1* veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, in conseguenza della repentina apertura della porta anteriore sinistra della vettura e del mancato uso della cintura di sicurezza, riportando gravi lesioni.

Gli agenti rilevavano in particolare che "la leva del cambio era inserita nella posizione corrispondente alla 4^ marcia, la cintura di sicurezza lato conducente risultava integra ed in posizione di riposo, ovvero con il pretensionatore non inserito*"* .

All'esito della CTU espletata nel primo grado di giudizio, con l'esame della relazione della Polizia municipale e della relazione peritale alleata dagli attori, nonché esame dei luoghi sebbene nel tempo parzialmente modificati, la Corte reputa accertato - in quanto adeguatamente motivato e supportato da valutazioni tecniche ampiamente motivate (tenuto conto anche dei chiarimenti sulla velocità del veicolo acquisiti dal CTU a seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte) – che il fatto sia ascrivibile alla esclusiva condotta del danneggiato.
Ai fini della valutazione del nesso causale tra lo stato dei luoghi e/o la condotta del danneggiato, e l'evento dannoso, va infatti rilevato, sulla scorta delle risultanze della CTU, e successiva integrazione, congruamente motivata e da considerarsi ivi integralmente richiamata e trascritta, che:

- il conducente del veicolo viaggiava ad una velocità tra 82 e 93 Km/h, senza cintura di sicurezza e auto non regolarmente revisionata, in un tratto di strada urbana, con caseggiati e recinzioni delimitanti proprietà private ai lati, in cui il limite di velocità era di 50 Km/h (poco dopo un tratto in cui peraltro la velocità era di 30 Km/h), con illuminazione sufficiente, fondo stradale asciutto, tratto rettilineo, condizioni di traffico scarso e visibilità buona (cfr. verbale della Polizia municipale), sicchè la strada era prima di anomalie e insidie, e alcun sinistro era ricollegabile astrattamente alle condizioni stradali, alla luce di un comportamento di guida regolare;
- il sinistro non si è verificato in corrispondenza del ponticello con il restringimento e del dosso (ove comunque, è opportuno rilevare, segnali stradali ben visibili imponevano la velocità di 30 Km/h), per cui esso non ha avuto alcuna incidenza sull'evento;
- l'urto con la base del cartellone pubblicitario e il palo di illuminazione – pag. 25 della CTU – sono stati "di lieve entità", tali da non incidere sulla traiettoria del veicolo, e comunque tali da "non interessare in modo particolare la dinamica del sinistro";
- a seguito dell'urto con il blocco di cemento il conducente è stato sbalzato fuori dell'abitacolo (stante la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza, desumibile dallo stato del dispositivo di trattenuta verificato dalla Polizia municipale), riportando le lesioni accertate con la CTU medico legale.

L'unico elemento astrattamente rilevante ai fini del giudizio di responsabilità della convenuta amministrazione comunale è dunque costituito dal blocco di cemento (una vecchia fondazione di un palo dell'illuminazione verosimilmente pubblica), con il quale ha impattato l'autovettura: alla luce tuttavia della condotta del conducente, che ha autonomamente perso il controllo del veicolo, mentre procedeva a velocità elevata non conforme a quella imposta dalla segnaletica stradale e comunque non consona ai luoghi abitati, e privo di cintura di sicurezza, si reputa che correttamente il tribunale abbia ritenuto sussistente la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, tenuto conto degli arresti della giurisprudenza della S.C. sul punto.

Si richiama, per tutte, l'ampia e analitica motivazione della sentenza Cass. 2480/2018, che (proprio in relazione ad un sinistro stradale ove – a fronte di una condotta di guida contraria ai canoni di prudenza e perizia, gli attori avevano ipotizzato la responsabilità dell' *Org_2* in relazione ai guard rail posti lungo la strada), ricostruita la nozione di caso fortuito rilevante ai fini dell'art. 2051 c.c., ha in particolare statuito che "… quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e **quando manchi**

l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini sostanzialmente analoghi: Cass. 05/12/2013, n. 28616).

Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

…

Già in tale senso, del resto, la richiamata Cass. 29/07/2016, -- n. 15761, ha ribadito il principio (di cui a Cass. 22/03/2011, n. 6550) che il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto **ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto**".

La S.C. ha così concluso :

"In definitiva, la fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia può dirsi regolata dai seguenti principi:

- l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;

…

- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, **quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale**".

In tale complessivo contesto, l'applicazione dei criteri più sopra indicati alla fattispecie in esame porta a concludere che la condotta del danneggiato abbia in concreto assunto un ruolo causale esclusivo nella produzione dello stesso evento dannoso, non potendo ritenersi prevedibile, nel senso sopra specificato, la perdita di controllo da parte del conducente del veicolo di caratteristiche tali da farlo collidere ad alta velocità, senza una ragione che possa individuarsi in causa diversa dalla

velocità del veicolo ovvero a disattenzione ovvero anche ad un malore - comunque a circostanze riconducibili solo al danneggiato - ; anzi, dovendosi normalmente attendere dal conducente di un veicolo in una strada urbana, in orario notturno, con limite di velocità imposto in rapporto allo stato dei luoghi, una condotta adeguata, tale da evitargli di perdere il controllo con modalità tali da ottenere l'impatto con ostacoli fissi, fuori della carreggiata.
L'appello pertanto va respinto.
Sulle spese, tenuto conto del comportamento dell'amministrazione comunale, che comunque non aveva provveduto alla eliminazione dalla strada del blocco di cemento inutilizzato, il che può aver inciso nella valutazione degli attori quanto alla necessità di una verifica in sede giudiziale, si reputa di confermare la sentenza di primo grado quanto alla compensazione delle spese, in tal senso respingendo l'appello incidentale di *CP_1* sul punto.
Per le stesse ragioni sono compensate anche le spese del presente grado di giudizio, anche rispetto ai terzi, la cui chiamata in causa da parte di *CP_1* non appare manifestamente arbitraria. Tra gli appellanti e il *CP_2* sono compensate anche in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello principale,
rigetta l'appello incidentale,
compensa tra tutte la parti le spese del grado.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 20 febbraio 2023

Il Cons. est. Il Presidente